

התובעת:
המשיבה

הדס ערבה
ע"י ב"כ עו"ד
שכתובתו
טלפון: ; פקס: ; דוא"ל:

- נ ג ד -

הנתבעת:
המבקשת

תעלו-לב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
שכתובתה
טלפון: ; פקס: ; דוא"ל:

בקשה להארכת מועד למשלוח הודעת צד ג'

בית המשפט הנכבד מתבקש לפעול בהתאם לסמכותו בסעיף 9(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ולהאריך את המועד למשלוח הודעת צד ג' בשלושים ימים, וזאת מהטעמים הבאים:

הרקע להגשת הבקשה

1. ענייננו בתביעה שהוגשה ביום 1.1.2024 בטענה (מוכחשת) כביכול שהמבקשת, המפעילה פארק שעשועים, אחראית לנזקים (מוכחשים) שנגרמו למשיבה. לטענת המשיבה, היא בילתה בפארק עם חברים עד אשר נפלה ממתקן "תעלול הכתר" ונפצעה.
2. ביום 25.3.2024 הגישה המבקשת כתב הגנה, ובחודשים לאחר מכן הצדדים השלימו, לכאורה, הליכים מקדמיים. ואולם הבוקר, 8.9.2024, התקיים קדם משפט ראשון בתיק והתברר כי המשיבה לא "נפלה" מהמתקן, אלא נדחפה ממנו על ידי אחד מחבריה, דני אתרוג (שורה __ עמוד __ בפרוטוקול קדם המשפט). כפי שהבהירה הח"מ גם בקדם המשפט, לאירוע הדחיפה לא היה זכר במסמכים ובתצהירים שמסרה המשיבה. שמו של אתרוג הופיע ברשימת העדים כעד "לנפילה" ותו לא.
3. מבלי לגרוע מטענת המבקשת כי למשיבה לא נגרם נזק החורג מחבלה קלה, ברור שאם יוכח כי נגרמו לה נזקים, אחראי להם אתרוג. משכך מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את המועד להגשת הודעת צד ג'.

סמכות בית המשפט להאריך מועד למשלוח הודעת צד ג'

4. סעיף 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), קובע כי נתבע רשאי לשלוח הודעה לצד שלישי הקשור לתובענה. בהתאם לסעיף 23(ב), יש להגיש הודעה לצד שלישי עד למועד האחרון להגשת כתב הגנה הקבוע בסעיף 9(ב) לתקנות. עם זאת, סעיף 9(ב) קובע גם כי "בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת". ודוק: הסעיף דורש "הצדקה" להארכת המועד ולא "טעמים מיוחדים" (ע"א 89/21 כהן נ' ...).

לוי (להלן: "הלכת כהן"). בענייננו מתקיימים כמה טעמים המצדיקים, כל אחד בעצמו, את הארכת המועד ובוודאי בהצטברותם.

השיקולים המצדיקים מתן ארכה למשלוח הודעת צד ג'

5. **מועד הגשת הבקשה:** בהלכת כהן נקבע שיש לבחון שלושה פרמטרים ביחס למועד הגשת הבקשה: משך הזמן מפתיחת ההליך, השלב שבו הוא מצוי ומידת ההשתהות של המבקש. בענייננו אמנם חלפו 9 חודשים ממועד הגשת התביעה, אך היא מצויה בשלב ראשוני (התקיים קדם משפט אחד בלבד וטרם נקבע מועד להוכחות). המבקשת לא השתהתה בהגשת הבקשה – רק הבוקר נודע לה שאדם אחר היה מעורב בתאונה הנטענת של המשיבה. למבקשת אף לא צמחה כל תועלת מאי-שליחת ההודעה בזמן. ההפך הוא הנכון, היא מעוניינת לקדם את ההליך כדי להסיר את העננה מעל הפארק.

6. **טעמי יעילות:** תכלית מנגנון שליחת הודעת צד ג' הובהרה ברע"א 33-23 חסן נ' עמאר, שם צוין כי מטרתו "לייעל את ההתדיינות, לרכז בהליך אחד את כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לאותו אירוע; למנוע מהנתבע את הצורך להתדיין מחדש עם צד שלישי ולחסוך את ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת". אם לא יוארך המועד למשלוח הודעת צד ג', תיאלץ המבקשת, אם חלילה תפסיד במשפט, להגיש תביעה נפרדת לשיפוי נגד אתרוג, שכן ברור שאם הנ"ל דחף את המשיבה, הוא האחראי לנזקים (המוכחשים) שלהם היא טוענת. בנסיבות כאלה הגיוני להאריך את המועד להגשת ההודעה באופן שיחסוך דיון בשני הליכים שונים.

7. **חוסר תום לב של המשיבה:** העובדה כי המשיבה הסתירה את העובדה שקיים אחראי אחר לאירוע, לכל הפחות אחראי נוסף, מצדיקה את הארכת המועד כדי שלא ייצא חוטא נשכר.

לסיכום

8. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את המועד לשליחת הודעת צד ג' בשלושים ימים, ולחייב את המשיבה בהוצאות, שכן הצורך בהגשת בקשה זו נובע מכך שהיא הסתירה מידע חיוני להליך.

9. יצוין כי בקשה זו לא נכללה ברשימת הבקשות כיוון שהמידע לא היה ידוע למבקשת עד היום בבוקר.

10. עמדת המשיבה כפי שנאמרה בבית המשפט: התנגדות לבקשה.

11. לבקשה זו אין מצורף תצהיר כי היא מבוססת על טעמים משפטיים ועל פרטי ניהול ההליך הידועים לבית המשפט.